

부 서 주 의

제 목 외부감사 처분요구 이행 지연

관 계 부 서 ○○○○처

조 치 부 서 ○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○처는 감사원 「한국석유공사 기관운영 감사」(2019. 3. 7.~3. 27.)에 따라 아래의 표와 같이 2019. 5. 16. 관리직의 징계감경 규정 개정과 관련한 처분요구를 받았으며, 이에 2019. 7. 10. 이행계획을 수립하여 처분요구 이행을 추진하고 있다.

【표】 외부감사 처분요구 현황

감사명 (처분요구일)	처분요구명	처분요구 내용	이행계획 (수립일)
한국석유공사 기관운영 감사 (2019.5.16.)	징계감경 관련 인사규정 운용 부적정(통보)	▪ 부장급 이상 관리직은 사장 포상으로는 징계감경을 받을 수 없도록 「인사규정 시행세칙」 개정	▪ 노조와의 협의를 통한 사규 개정 추진(2019.7.10.)

2. 관계규정 및 판단기준

「감사원법」 제34조의2(권고 등)에 따르면 감사원으로부터 권고 또는 통보를 받은 경우 해당기관의 장은 그 처리 결과를 감사원에 통보하여야 하며, 부득이하게 기한 내에 이행을 완료하지 못할 경우 조치계획을 우선 통보하고 조치 후

이행결과를 회보하도록 되어 있는 바, 관련부서는 감사원 처분요구를 받은 경우 조속히 이행해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사원 처분요구는 징계감경을 제한하는 내용을 담고 있어 취업규칙 불이익 변경에 해당¹⁾되는 바, 처분요구 이행을 위해서는 「근로기준법」 제94조(규칙의 작성, 변경 절차)²⁾에 따라 노동조합의 사전동의³⁾가 필요하다.

따라서 처분요구 이행을 위해 ○○○○처는 노동조합의 사전동의를 거쳐 규정 개정방안을 수립하여야 하나, 감사착수일 현재까지 노동조합의 동의를 얻지 못하여 처분요구 이행이 지연되었다.

관계부서 의견 ○○○○처는 감사결과에 이견이 없으며, 그간 노동조합에 대하여 규정 개정 설명, 노사협의회 안건 상정 등에도 불구하고 노동조합의 사전동의를 얻지 못하였으나 최근 교체된 신임 노동조합 집행부와 협의하여 지적사항을 조속히 이행하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○○○처장은 노동조합 협의 등을 통해 장기간 지연되고 있는 외부감사 처분요구를 조속히 이행하여 주시기 바랍니다. (부서주의)

-
- 1) 취업규칙이란 사용자가 사업장의 질서유지 및 효율적 업무수행을 위하여 필요한 복무규율과 근로자 전체에 적용될 근로조건을 정한 준칙을 의미함. 여기서의 복무규율이란 근로자가 근로를 제공하는 과정에서 지켜야 할 작업질서에 관한 규칙과 이를 위반한 경우에 대한 제재를 포함하는 개념이며, 사규 인사규정, 복무규정 등 명칭과 형식에 관계없이 규율하고 있는 내용이 근로조건이나 복무규율에 관한 것이라면 취업규칙에 해당함(서울행정법원 2015. 5. 28. 선고 2014구합67086 판결, 대법원 1998. 3. 24. 선고 96다24699 판결)
- 2) 근로기준법 제94조(규칙의 작성, 변경 절차) ① 사용자는 취업규칙의 작성 또는 변경에 관하여 해당 사업 또는 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수의 의견을 들어야 한다. 다만, 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에는 그 동의를 받아야 한다.
- 3) (부장급 이상 기관장 포상감경 제외 건에 대해서도 노조 동의 필요) 비록 취업규칙의 불이익변경 시점에는 어느 근로자 집단만이 직접적인 불이익을 받더라도 다른 근로자 집단에게도 변경된 취업규칙의 적용이 예상되는 경우에는 일부 근로자 집단은 물론 장래 변경된 취업규칙 규정의 적용이 예상되는 근로자 집단을 포함한 근로자 집단이 동의 주체가 된다.(대법원 2009.5.28. 선고 2009두2238 판결)